

1500604-47.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... acabou abordado e assumiu a prática do tráfico. Informou que Eik soltou a sacola que carregava e esta acabou recuperada.

O depoimento do policial militar consiste em forte indício de que os réus, de fato, foram surpreendidos na prática do tráfico, contudo, por si só, não autoriza a prolação de decreto condenatório, até porque os acusados sequer foram abordados por tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500604-47.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500604-47.2022.8.26.0540 - Controle 468/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2083503/2022 - CPJ SANTO ANDRÉ, 7352/2022 - 6º Distrito Policial de Santo André

Autora:

Justiça Pública

Réus:

KAUÊ SIQUEIRA PEDRO e EIK GUSTAVO SILVA MARQUES DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

KAUÊ SIQUEIRA PEDRO e EIK GUSTAVO SILVA MARQUES DE OLIVEIRA estão sendo processados como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 26 de março de 2022, por volta das 9 horas, na Rua Dravidiana, Vila Suíça, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, traziam consigo, para venda ao consumo de terceiros, 50 porções de crack, com massa líquida total de 45,74g, 172 porções de maconha, com massa líquida total de 370,72g, 4 seringas contendo maconha, com massa líquida total de 36,46g, 69 porções de spice, e 16 frascos

contendo lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra ainda a denúncia que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os acusados se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas.

Regularmente intimados para a apresentação de defesa preliminar (fls. 120 e 162), os réus se desincumbiram de tal providência (fls. 171/173 e 181/182).

Recebida a denúncia (fls. 183/184), os réus foram citados (fls. e 110/111) e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes (fls. 208/209). Os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, em debates, tanto o Ministério Público quanto as defesas requereram a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada nos autos pelos documentos que instruíram o inquérito policial, é certo que existe dúvida acerca da autoria dos fatos atribuídos aos acusados na denúncia.

Denota-se que, ao serem interrogados, os acusados negaram a prática dos fatos. Kauê, ao ser indagado por seu defensor, após manifestar desejo de ficar em silêncio, sustentou que estava no local fazendo uso de maconha enquanto Eik disse que foi ao local dos fatos para adquirir entorpecente, sendo surpreendido pela polícia antes da aquisição.

As versões apresentadas pelos réus, a despeito da existência de indícios de autoria contra eles, não restaram infirmadas.

Com efeito, é certo que o policial militar Everthon Fonseca Serafim esclareceu que, por ocasião dos fatos, estavam em patrulhamento na rua, que era uma descida, e avistaram de cima os dois acusados, sendo que Eik tinha uma sacola na mão e Kauê gritou "molhou". Relatou que o outro policial, que estava em sua companhia, abordou Kauê e Eik desceu correndo a escada, mas acabou abordado e assumiu a prática do tráfico. Informou que Eik soltou a sacola que carregava e esta acabou recuperada.

O depoimento do policial militar consiste em forte indício de que os réus, de fato, foram surpreendidos na prática do tráfico, contudo, por si só, não autoriza a prolação de decreto condenatório, até porque os acusados sequer foram abordados por tal agente legal.

Além do mais, o policial militar Flávio Beloni Júnior, que teria abordado os acusados, sequer se recordou deles.

Como se vê, quer pela negativa dos réus, quer pela fragilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que não são suficientes para a comprovação dos crimes imputados aos réus na denúncia, a absolvição destes por insuficiência de provas é a medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER os réus KAUÊ SIQUEIRA PEDRO e EIK GUSTAVO SILVA MARQUES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, pela prática dos fatos que lhes foram

imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 2 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA